www.tntextbooks.in

அலகு – 9 இந்திய ஒப்பந்தச் சட்டம்

அத்தியாயம் 31

ஒப்பந்த விடுவிப்பு மற்றும் ஒப்பந்த மீறுகை

MAQBQ3

கற்றல் நோக்கங்கள்

இந்த அத்தியாயத்தைக் கற்றபின், மாணவர்கள்

1. ஒப்பந்தம் விடுவிப்பு பொருள் மற்றும் அதன் வழிகளையும் புரிந்து கொள்ள இயலும்.
2. ஒப்பந்த மீறுகை என்பது ஒப்பந்த விடுவிப்பு வழிகளில் ஒன்று என அறிந்து கொள்ள இயலும்.
3. ஒப்பந்த மீறுகையினால் பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கு கிடைக்கக்கூடிய தீர்வுகளைத் தெரிந்து கொள்ள இயலும்.

31.01 ஒப்பந்த விடுவிப்பு

ஒப்பந்த விடுவிப்பு என்பது ஒப்பந்த நபர்களின் உறவு முடிவுக்கு கொண்டுவருவதை குறிக்கும். ஒப்பந்தம் ஒன்றின் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட உரிமைகள், கடமைகள் செய்தல் முடியும் போது, ஒப்பந்தம் விடுவிக்கப்படுகின்றது. சில நேரங்களில் மற்ற உரிமைகளும் மற்றும் பொறுப்புகள் ஒப்பந்த விடுவிப்பு விளைவாக தோன்றலாம்.

ஒப்பந்தம் விடுவிக்கப்படும் வழிகள்

1. நிறைவேற்றத்தின் மூலம் விடுவிப்பு

ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ள நபர்கள் தமது கடமைளைச் செய்தால், ஒப்பந்தம் நிறைவேற்றப் பட்டதாகக் கருதப்படும். நிறைவேற்றம் என்பது உடன்பாட்டின் படி இருக்க வேண்டும். வாக்குறுதி அளித்தப்படி குறிப்பிட்ட காலத்தில், குறிப்பிட்ட முறையில் ஒப்பந்தம் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும்.

நிறைவேற்றம் இரண்டு வகைப்படும்

அ. உண்மையான நிறைவேற்றம்

ஆ. நிறைவேற்றுவதாக முனைவு செய்தல்.

2. இருதரப்பு உடன்படிக்கையின் மூலம் விடுவிப்பு

ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபடும் நபர்களின் உடன்படிக்கை இருதரப்பு ஒத்துக்கொள்வதன் மூலம் உடன்பாட்டை முடிக்கலாம். உடன்பாட்டின் விளைவாக ஒப்பந்தம் ஏற்படுவது போல, அதில் ஈடுபட்டுள்ள நபர்கள் ஒன்றிணைந்து உடன்பாட்டை ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வரலாம். இருதரப்பு உடன்படிக்கையின் மூலம் விடுவிப்பு பின்வரும் ஏதேனும் வழிகளில் இருக்கலாம். அவை

ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ள நபர்கள், வெளிப்பத்டையாகவோ அல்லது உட்கிடையாகவோ ஒப்பந்தத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வரலாம்.

இருதரப்பு விடுவிப்பு பின்வரும் ஏதேனும் ஒரு வழியில் செய்யப்படலாம். அவை

பரிமாற்றம் , திருத்தம், தள்ளுபடி, ரத்து செய்தல், தளர்த்துதல் ,இணைப்பு

3. இயலாது போதலால் விடுவிப்பு

சில நிகழச்சிகளால், ஒரு ஒப்பந்தத்தை நிறைவேற்ற முடியாமல் போனால், அது இயலாது போதலால் விடுவிப்பு எனப்படும். அதனால் ஒப்பந்த நபர்கள் தமது கடமைகளில் இருந்து விடுவிக்கப்படுகின்றனர்.

நிறைவேற்றம் இயலாது போதல் இரண்டு வகைப்படும்(பிரிவு 56). அவை

1, உடன்படிக்கை ஏற்படும் பொழுதே நிறைவேற்ற இயலாமை

2. ஒப்பந்தம் உருவாகிய பின்னர் ஏற்படும் இயலாமை

உடன்படிக்கை ஏற்படும் பொழுதே அது நிறைவேற்றப்பட முடியாது என்பது